Marion Larouer, MCF Droit privé, École de Droit de Toulouse, UT Capitole

Culture juridique

Libertés numériques 1/2

Institut d'Études Judiciaires,
UT Capitole,
Année universitaire 2025–2026

INTRODUCTION

Au sein de ce « nouvel » espace numérique, la révolution numérique produit un double mouvement, bien mis en évidence par **Jean-Marc Sauvé** :

> 📜 **Texte de référence**
> *« La capacité des individus à jouir de leurs libertés individuelles et collectives **se renforce** : liberté d'expression, liberté du commerce…*
> *…mais, dans le même temps, **fragilisation** : vie privée, liberté d'aller et venir, biométrie, droit de la propriété (intellectuelle). »*
> — Introduction de Jean-Marc Sauvé lors de la conférence sur la "liberté d'expression en ligne" organisée par la Présidence chypriote du Conseil de l'Europe à Nicosie, à l'invitation de la Cour Suprême de la République de Chypre le 28 avril 2017

1. La révolution numérique catalyse et amplifie certains droits

C'est, au premier chef, le cas de la liberté d'expression et de communication et de l'accès à l'information. *« Là où les médias dits « **traditionnels** » agissaient comme un filtre en fonction de leurs lignes éditoriales et de la qualité des contenus proposés, internet permet l'émergence de plateformes numériques hébergeant, sans aucun contrôle a priori, ni intermédiation, **toutes sortes de contenus émanant de personnes qui ne sont plus nécessairement des professionnels de la diffusion d'informations et d'opinions, mais de simples particuliers**.*

*Sur Facebook ou Twitter, par exemple, mais aussi sur des sites qu'elle a elle-même créés, **chaque personne peut en effet s'exprimer, diffuser des informations ou émettre des opinions et des critiques**. Les propos diffusés bénéficient d'une **portée potentiellement planétaire, aucune barrière**, autre que la langue ou la notoriété de l'émetteur, ne faisant en théorie obstacle à ce que chacun puisse accéder aux contenus mis en ligne à l'autre bout du monde* ».

La révolution numérique encourage également l'exercice d'autres droits et libertés. C'est le cas de la liberté d'entreprendre qui est protégée par le Conseil constitutionnel, au même titre que les autres activités économiques, sur le fondement **de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen**.

En perturbant et bousculant l'application des réglementations sectorielles souvent anciennes, internet permet l'émergence de nouveaux acteurs économiques. Le développement des plateformes numériques fait notamment naître **un nouvel écosystème reposant sur la satisfaction de besoins individuels précisément identifiés grâce à la mise en relation directe des demandeurs avec des producteurs de biens ou de services qui sont le plus souvent eux-mêmes des non-professionnels**[11]. Dans ce système, les plateformes assurent la confiance des relations et garantissent, grâce à la technologie numérique, des coûts de transaction très faibles, voire inexistants.

En outre, **l'activité économique peut être soutenue par le recours à des outils de financement participatif, comme le « crowdfunding »**, qui permettent de mettre en relation des

particuliers désireux de contribuer à la réalisation de projets et des entrepreneurs à la recherche de financements.

2. La fragilisation de la vie privée, de l'ordre et de la sécurité publics

Le droit au respect de la vie privée et familiale est l'exemple typique des risques dont l'ampleur a été accrue par le développement d'internet. Internet encourage en effet une inquiétante « hypermnésie » collective.

Les facilités de publication en ligne engendrent des effets potentiellement néfastes pour la réputation des individus.

Ces effets sont renforcés par les **capacités de collecte et de stockage et la puissance des traitements de données** permettant des rapprochements de renseignements auparavant impossibles ou très difficiles à réaliser. Car les données concernées peuvent être erronées, collectées et conservées de manière injustifiée ou disproportionnée et, de surcroît, elles sont susceptibles de révéler, sur chaque personne, des habitudes, des préférences, des faiblesses de toutes natures ou, tout simplement, des opinions **susceptibles d'être utilisées contre ces personnes dans leur vie professionnelle ou leur accès aux biens et services, le crédit ou l'assurance, par exemple.**

Les données qui font « apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale » ou sont relatives à la santé ou la vie sexuelle d'une personne[14], sont à cet égard **particulièrement sensibles**, dès lors que leur traitement est susceptible de faciliter la surveillance ou le contrôle généralisé des individus ou de servir des intérêts privés, professionnels, commerciaux, voire purement malveillants. Le traitement et la diffusion des données personnelles, qui sont devenues le moteur de l'économie numérique, font ainsi peser un risque marqué pour la vie privée des personnes.

La protection de l'ordre et de la sécurité publics se trouve également déstabilisée par l'essor des technologies numériques.

Au premier chef, ces technologies augmentent le **risque de diffusion de contenus illicites, tels que ceux incitant à la haine raciale, à la discrimination, à la violence ou à la criminalité**.

L'exercice de la liberté d'expression sur internet peut également affecter certaines catégories de **personnes vulnérables**, en particulier les jeunes enfants ou les adolescents, destinataires de contenus sensibles susceptibles d'avoir un impact négatif sur leur santé, leur sécurité ou leur développement personnel.

📌 **Exemple**

Assignation de TikTok devant la justice française (novembre 2024)

lemonde.fr — « Suicides d'adolescentes : sept familles françaises annoncent assigner TikTok en justice »

TikTok devra s'expliquer devant la justice française. Lundi 4 novembre, sept familles ont annoncé, par la voix de leur avocate Laure Boutron-Marmion, assigner le réseau social chinois devant le tribunal de Créteil. Ces familles « dénoncent toutes la même chose, la dégradation de l'état de santé physique et mentale de leurs enfants », a expliqué cette dernière sur Franceinfo.

Selon les plaignants, TikTok promouvrait, par le biais de son algorithme personnalisé de recommandation de contenus, de nombreuses vidéos encourageant les troubles alimentaires, l'automutilation et le suicide, notamment auprès de ses plus jeunes utilisateurs. Ils s'appuient pour cela sur les trajectoires de sept adolescentes françaises familières de la plateforme et victimes de troubles psychopathologiques, tels que l'anorexie.

Le développement de la **cybercriminalité** constitue un autre risque lié à l'essor du numérique. De fait, la délinquance traditionnelle se déplace, se développe, se renouvelle et se transforme très rapidement sur internet où elle s'exerce à l'échelle planétaire. La volonté du législateur français de réprimer la consultation habituelle de sites terroristes procède à cet égard de la volonté d'étendre la **lutte contre le terrorisme sur internet**, dont le rôle dans la radicalisation des individus est souvent souligné.

Une première version de la loi française (loi AVIA) a toutefois été jugée non conforme à la liberté de communication protégée par notre Constitution en 2020, conformément d'ailleurs à l'avis rendu sur ce sujet, dès le 5 avril 2012, par le Conseil d'État.

Le Conseil constitutionnel français a en effet estimé que les dispositions critiquées de la loi étaient **insuffisamment précises** quant aux contours de l'exception de « bonne foi » prévue par le texte, faisant ainsi « peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations ».

En outre, l'essor du numérique crée **de nouveaux risques pour la sûreté et la sécurité, dès lors que les bases de données qui sont constituées sont susceptibles d'être piratées et corrompues par des agressions extérieures**. Enfin, il faut souligner que le développement d'internet et la facilité qu'il procure dans l'expression d'opinions diverses augmentent les **risques de contournement ou de violation, parfois involontaire, des obligations de réserve, de discrétion ou même de secret qui pèsent sur certaines professions**.

✦ ✦ ✦

Le terme de libertés numériques est extrêmement vaste : il s'agit d'entrevoir comment les droits fondamentaux s'exercent dans l'univers numérique. Et c'est à travers des domaines particuliers que cette question se pose, lorsqu'ils sont porteurs de risques ou de nouveaux modes d'exercice de ces libertés.

- **Choix politiques** : l'open data. Depuis plusieurs années, de nombreux États se sont inscrits dans un mouvement d'ouverture en ligne des informations détenues par leurs administrations publiques. En France, l'État et les collectivités territoriales sont particulièrement actifs en matière de mise à disposition gratuite et accessible des données publiques.
- **Concepts / principes opératoires** : transparence des algorithmes, éthique by design.
- **Consécration de droits** : droit à la protection des données personnelles ; droit à l'oubli ; autodétermination informationnelle.
- **Technologies** : reconnaissance faciale, par exemple ; intelligence artificielle.

Parmi ces différents aspects, nous allons en entrevoir quelques-uns, connus et moins connus des juristes.

LEÇON 1
LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

SECTION 1. LES PRINCIPALES SOURCES DU DROIT DES DONNÉES PERSONNELLES

La loi Informatique et Libertés n° 78/17 du 6 janvier 78 (LIL) – Texte fondateur

Premier texte français sur les données personnelles et texte fondateur, encore aujourd'hui et dernièrement modifiée par le RGPD et la loi qui vient l'adapter.

La directive 95/46 sur la protection des données personnelles du 24 oct. 1995 (applicable jusqu'en 2018)

Elle est la première grande évolution est opérée en **droit européen**. Elle modifie la LIL.

Elle a notamment établi le **principe d'égalité en matière d'obligations et de formalités** s'imposant aux organismes du secteur public comme du secteur privé. Elle a également mis un terme à la **distinction entre traitements manuels et automatisés**, chacun étant désormais soumis pour l'essentiel aux mêmes principes. Elle a enfin **renforcé le rôle des autorités nationales** en charge de la protection des données personnelles, en leur accordant plus de pouvoirs de contrôle.

Règles concernant (principes qui valent toujours à travers le RGPD) :

- **La qualité des données** : traitement loyal et licite ; collecte pour des finalités déterminées ; adéquates, etc.
- **Les données sensibles** : traitement de certaines données interdit (opinions politiques, santé, sexualité).
- **Obligation de sécurité** : mesures mises en œuvre par le responsable du traitement pour protéger les DP contre la destruction accidentelle ou illicite, l'altération, la diffusion non autorisées.
- **Exportation des données** : l'exportation des DP vers un État extérieur à l'UE n'est possible que si celui-ci offre un niveau de protection adéquate.

> **Texte de référence**
> ***Loi de transposition du 6 août 2004*** *— Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).*

> **Point important**
> *La directive 95/46 est aujourd'hui abrogée et reprise par le RGPD.*

Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : loi « générale »

Elle modifie encore la loi Informatique et Libertés.

Droit à la libre disposition des données : dote l'individu de moyens supplémentaires pour maîtriser la gestion de ses données.

Droit à l'oubli spécifique pour les personnes mineures

Droit à la maîtrise de ses données post-mortem succession numérique et des actifs numériques (photos, œuvres numériques, comptes, réseaux sociaux, banques, fisc, sécu) : R : les droits s'éteignent au décès de l'individu. Série d'exceptions : directives données par le défunt avant son décès, si pas de directives, cas particuliers (accès pour liquider et partager la succession ; les héritiers peuvent intervenir pour faire prendre en compte par le responsable du traitement le décès de l'individu : faire procéder à la clôture des comptes par ex).

Exercice des droits facilité : formulaire en ligne ; courriel

Sanctions + sévères : pouvoirs renforcés de la CNIL et sanctions

Paquet européen « de protection des données à caractère personnel » « loi spécifique »

Le Règlement européen du 27 avril 2016, n° 2016/679 – RGPD

L'acronyme RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données » (en anglais « General Data Protection Regulation » ou GDPR). Le RGPD encadre **le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne**.

Le contexte juridique s'adapte pour suivre les évolutions des technologies et de nos sociétés (usages accrus du numérique, développement du commerce en ligne…).

Ce nouveau règlement européen s'inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 et renforce le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui peut être faite des données les concernant.

Il **harmonise les règles en Europe en offrant un cadre juridique unique aux professionnel**s. Il permet de développer leurs activités numériques au sein de l'UE en se fondant sur la confiance des utilisateurs.

Il abroge et remplace la directive de 95.

= C'est un **règlement et non une directive >> directement applicable dans l'OJ interne.**

➔ Loi du 20 juin 2018 sur la protection des données personnelles

Directive 2016/680 du 27 avril 2016 « Directive police-justice »

Elle adapte la protection des personnes pour les traitements à fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales.

> ⚠️ **Point important**
> *Attention, le non-respect du RGPD et de la loi constitue dans certains cas un délit pénal.*



SECTION 2. LES CONDITIONS D'APPLICATION DU RGPD

§1 : Une donnée personnelle

La notion de « donnée personnelle » est à comprendre de façon très large.

> 📖 **Définition**
> *Une « donnée personnelle » est « **toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable** ». ART. 4 RGPD*

= Ne vise que les personnes physiques (PP) et non les personnes morales (sauf si celle-ci permet d'identifier les PP).

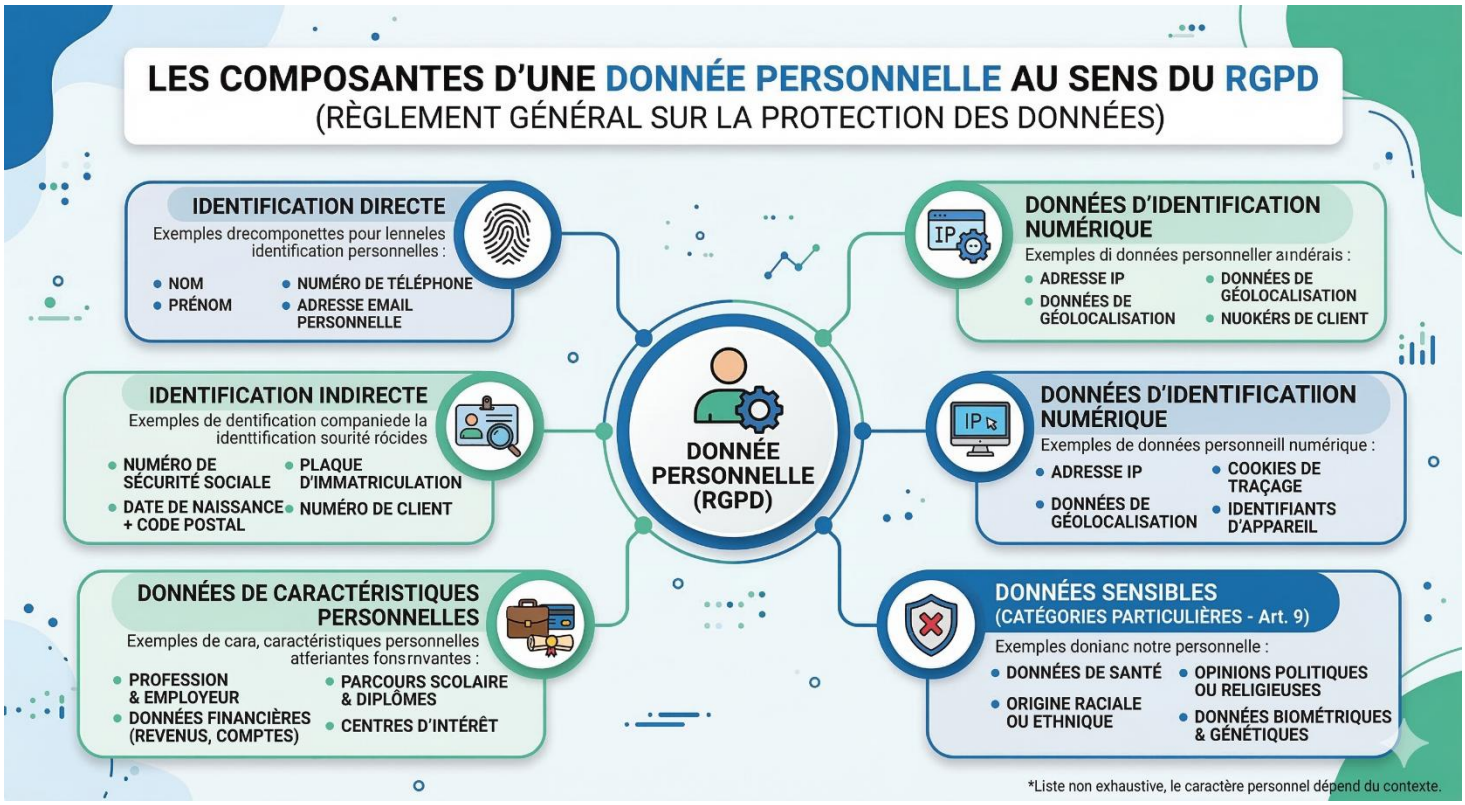
Une personne peut être identifiée :

- **directement** (exemple : nom, prénom)
- **ou indirectement** (exemple : par un identifiant (n° client), un numéro (de téléphone), une donnée biométrique (ADN, empreinte digitale), plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale, mais aussi la voix ou l'image).

L'identification d'une personne physique peut être réalisée :

- **à partir d'une seule donnée** (exemple : numéro de sécurité sociale, ADN)
- **à partir du croisement d'un ensemble de données** (exemple : une femme vivant à telle adresse, née tel jour, abonnée à tel magazine et militant dans telle association)

= Cela comprend aussi les métadonnées = Une métadonnée est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée, quel qu'en soit le support. Un exemple type est d'associer à une donnée la date à laquelle elle a été produite ou enregistrée, ou à une photo les coordonnées géographiques du lieu où elle a été prise.



Exemple de donnée	Pourquoi est-ce une donnée personnelle ?
Adresse IP (dynamique ou statique)	Peut permettre d'identifier indirectement un utilisateur, notamment avec les informations détenues par le fournisseur d'accès ou un service en ligne.
Historique de navigation et cookies	Révèlent les habitudes, préférences et comportements d'une personne.
Données de localisation	Les déplacements ou lieux fréquentés permettent souvent d'identifier une personne.
Empreinte biométrique ou voix	Permettent d'identifier une personne de manière unique.
Profil ou centres d'intérêt déduits	Même générés par un algorithme, ils concernent une personne identifiable et constituent des données personnelles.
Données pseudonymisées	Elles restent des données personnelles dès lors qu'une réidentification demeure possible.

❌ Les données non personnelles : ce sont toutes les autres données

> 📜 **Texte de référence**
> *Le **règlement n° 2018/1 807 du 14 novembre 2018** a pour objectif d'établir un « cadre applicable au libre flux de données à caractère non personnel dans l'UE », et ainsi de créer « un libre marché de la donnée ». Selon la Commission européenne, cette libre circulation de la donnée permettrait ainsi la création de nouveaux services et le renforcement de la compétitivité des entreprises européennes.*

Exemple	RGPD applicable ?	Pourquoi ?
Température extérieure (24°C)	❌ Non	Ne concerne aucune personne physique.
Numéro de série d'un ordinateur en stock	❌ Non	Identifie un objet, pas son propriétaire.
Nombre de visiteurs d'un musée (120 000/an)	❌ Non	Donnée statistique agrégée.
Coordonnées GPS de la Tour Eiffel	❌ Non	Identifient un lieu, pas une personne.
Résultats d'une enquête totalement anonymisés	❌ Non	Aucune réidentification n'est possible.
Composition chimique d'un médicament	❌ Non	Information technique sans lien avec une personne.

Attention : une même information peut devenir une donnée personnelle si elle est reliée à une personne identifiable. Par exemple, le numéro de série d'un ordinateur devient une donnée personnelle lorsqu'il est associé au nom de son propriétaire.

Données anonymisées : exclusion

Le RGPD ne s'applique pas aux données qui sont anonymes (art. 26) =

- Données ne concernant pas une personne physique OU
- Données ayant été rendues anonymes de manière irréversible, c'est-à-dire via un processus permettant de garantir que la personne concernée ne pourra pas être réidentifiée par la suite.

= En revanche, dès qu'il y a une possibilité d'identification, même faible, le RGPD s'applique.

> ⚠️ **Point important**
> *Attention : anonymiser ne veut pas forcément dire effacer !*

Cette catégorie de donnée doit être distinguée des **données pseudonymisées**. Celles-ci restent qualifiées de données à caractère personnel car elles restent attachées à la personne concernée, par exemple à l'aide d'un identifiant.

Les données sont dites pseudonymes lorsqu'elles ne peuvent « plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires ». Ces données supplémentaires doivent, en outre, être « conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles » afin de garantir qu'une information ne soit pas attribuée à une personne physique.

📊 Voici deux tableaux :

- **Données anonymisées** : Les informations ont été modifiées ou supprimées de sorte qu'il est impossible d'identifier une personne, même en recoupant avec d'autres données.
- **Données pseudonymisées** : Les informations sont remplacées par des identifiants qui peuvent être reconnus ou réidentifiés à l'aide de clés spécifiques (par exemple, un identifiant ou un code).

Tableau 1 : Données anonymisées

Âge	Genre	Ville	Profession
30-35	F	Ville A	Enseignante
40-45	M	Ville B	Développeur
25-30	F	Ville C	Étudiante
50-55	M	Ville D	Médecin généraliste

Caractéristiques :

- Les âges sont en fourchette, non précis.
- Les villes sont génériques et non spécifiques (ex. : "Ville A").
- Les professions restent générales sans détail (ex. : pas de spécialisation en développement).
- Aucun moyen de réidentifier les individus.

Tableau 2 : Données pseudonymisées

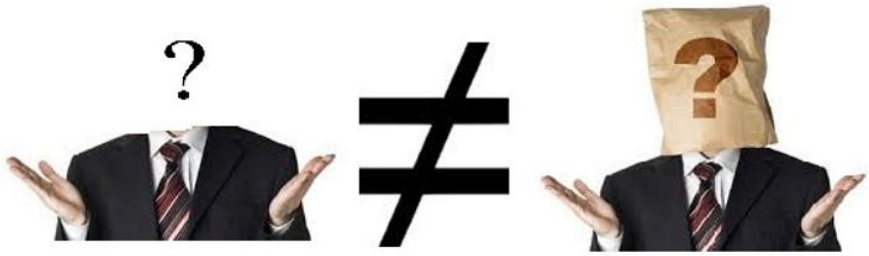
Identifiant	Âge	Genre	Ville	Profession
ID12345	32	F	Lyon	Enseignante
ID67890	42	M	Paris	Développeur
ID54321	27	F	Lille	Étudiante
ID98765	51	M	Nantes	Médecin généraliste

Caractéristiques :

- Un identifiant unique (ID) remplace les noms, mais peut être relié à une clé externe pour retrouver les personnes.
- Les âges, villes et professions sont précis, permettant potentiellement une réidentification si la clé ou d'autres informations contextuelles sont disponibles.

Différence clé :

- **Anonymisation** : Pas de possibilité de réidentifier les personnes, même avec d'autres données.
- **Pseudonymisation** : Les données sont déconnectées des identifiants directs, mais restent traçables si une clé est disponible.



Anonymisation Pseudonymisation

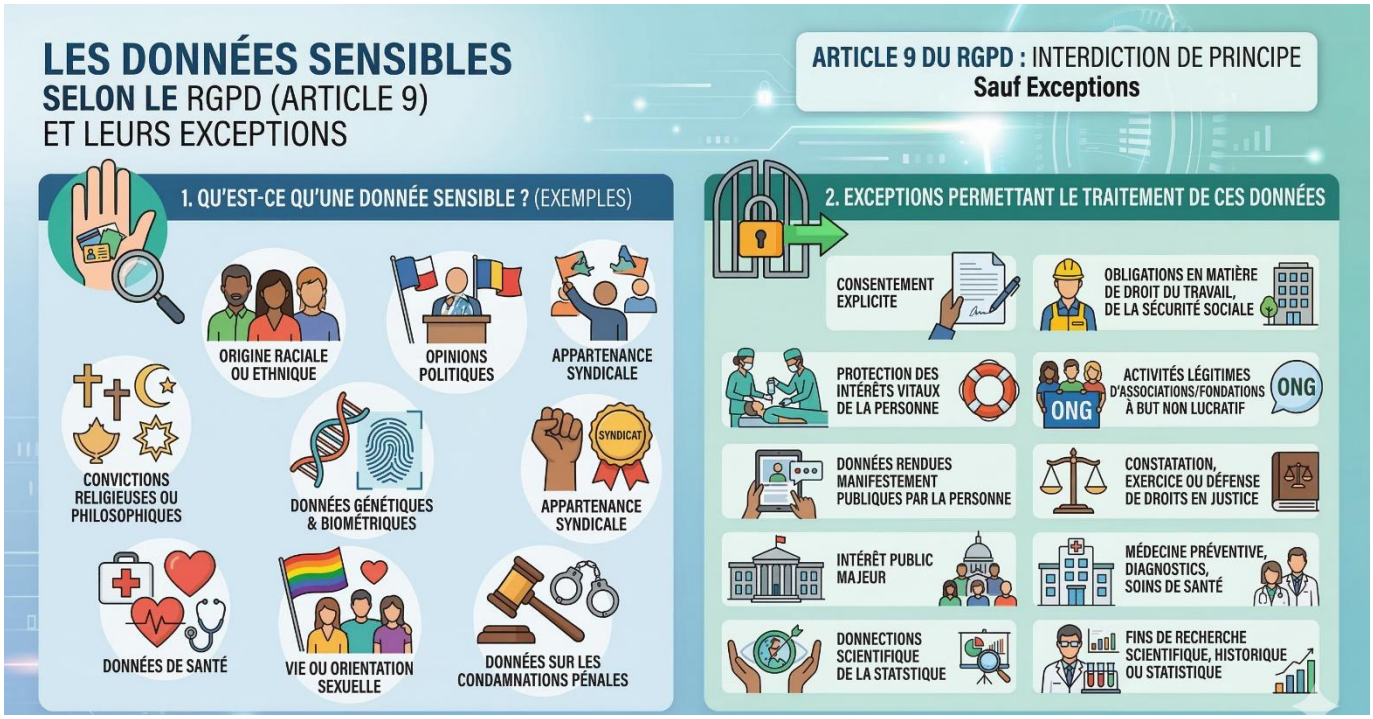
Données sensibles

Les données sensibles forment une catégorie particulière des données personnelles.

> 📖 **Définition**
>
> *Ce sont des informations qui révèlent la **prétendue origine raciale ou ethnique**, les **opinions politiques**, les **convictions religieuses ou philosophiques** ou l'**appartenance syndicale**, ainsi que le traitement des **données génétiques**, des **données biométriques** aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la **santé** ou des données concernant la **vie sexuelle ou l'orientation sexuelle** d'une personne physique.*

Exception (art. 9, §2 RGPD)	Exemple concret
Consentement explicite	Un patient consent expressément à l'utilisation de ses données de santé pour une étude clinique.
Obligations en matière de droit du travail et de sécurité sociale	L'employeur traite un arrêt de travail ou un certificat médical.

Exception (art. 9, §2 RGPD)	Exemple concret
Protection des intérêts vitaux	Les secours consultent les allergies d'une personne inconsciente après un accident.
Activités légitimes d'une association, fondation, parti politique ou syndicat	Un syndicat gère les données de ses adhérents.
Données manifestement rendues publiques par la personne	Une personne publie elle-même son handicap sur son profil public.
Constatation, exercice ou défense d'un droit en justice	Production d'un dossier médical dans le cadre d'un contentieux en responsabilité médicale.
Motif d'intérêt public important	Contrôles réalisés par une autorité publique lorsque la loi le prévoit.
Médecine, soins de santé ou médecine du travail	Un médecin traite le dossier médical de son patient.
Intérêt public dans le domaine de la santé publique	Surveillance d'une épidémie ou gestion d'une campagne de vaccination.
Recherche scientifique, historique, statistiques ou archivage dans l'intérêt public	Utilisation de données de santé anonymisées ou pseudonymisées dans une recherche universitaire encadrée.



§2 : Un traitement

> 📖 **Définition**
>
> *Un traitement de données personnelles est une* ***opération, ou ensemble d'opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé*** *(collecte, enregistrement organisation, conservation adaptation, modification, extraction consultation, utilisation, communication par transmission ou diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).*

Un traitement de données personnelles n'est pas nécessairement informatisé : les fichiers papier sont également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions.

Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité déterminée préalablement au recueil des données et à leur exploitation.

> 📌 **Exemple**
>
> *Exemples de traitements : tenue du registre des sous-traitants, gestion des paies, gestion des ressources humaines, etc.*

> 💡 **Remarque**
>
> *Rappel : si à l'origine, la loi Informatique et Libertés avait pour objectif de protéger les individus c/ les fichiers, la rédaction actuelle des textes élargit leur champ d'application à tous les traitements dont le fichier ne représente qu'une proportion restreinte.*



Pour qu'une opération soit qualifiée de traitement au sens du RGPD, elle doit :

- Impliquer des **données personnelles**.
- Être réalisée dans un but précis (appelé **finalité**).



§3 : Une personne concernée par le traitement (le bénéficiaire des droits)

> 📖 **Définition**
> *La personne concernée est* ***celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement****. C'est elle qui bénéficie des protections, des* ***droits prévus*** *par les textes et nous le reverrons (droit d'information, accès, rectification).*
> ***Personne vivante ; PP***

Il est bénéficiaire de **droits** (v. infra).



Le RGPD ne prévoit pas de règles particulières pour les mineurs sauf par ex pour les réseaux sociaux (ou pour les personnes sous tutelle qui ne peuvent donner un consentement valable).

> 📜 **Texte de référence :**
>
> *En France, conformément à l'article 45 de la* ***Loi Informatique et Libertés*** *modifiée et en application du* ***Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)****, l'âge minimum pour qu'un mineur puisse* ***consentir seul au traitement de ses données personnelles*** *par un service en ligne, comme un réseau social, est de* ***15 ans****.*
>
> *Pour le réseau social en particulier :* ***Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, art. 4***

§4 : Le responsable du traitement

> 📖 **Définition**
> *Le responsable de traitement est la* ***personne morale*** *(entreprise, commune, etc.) ou* ***physique*** *qui détermine les* ***finalités et les moyens d'un traitement****, c'est à dire l'objectif et la façon de le réaliser. En pratique et en général, il s'agit de la personne morale incarnée par son représentant légal.*

Vont peser sur lui un certain nombre d'**obligations**.

- Devrait assurer les démarches prévues
- Encourt les éventuelles sanctions

Il existe aussi des **responsables conjoints** lorsque plusieurs entités coopèrent sur un traitement : art. 26 RGPD. Attention mêmes critères : il faut qu'ils déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement.

Le responsable de traitement

C'est celui qui a le pouvoir de décision



Responsable de traitement

Sur le traitement
(l'opération en elle-même)

Il décide quelles opérations seront réalisées sur les données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, etc.).

Sur les fins du traitement
(objectif)

Il détermine les finalités et objectifs du traitement des données personnelles.

Sur les moyens
(moyens mis en œuvre)

Il décide des moyens utilisés pour atteindre ces objectifs : ressources, outils, organisation, procédures, etc.

Le responsable de traitement porte la responsabilité du respect du RGPD et doit être en mesure de le démontrer.

Responsable de traitement

1. Responsable seul

Une seule entité décide des finalités et des moyens du traitement.



Responsable de traitement (unique)



Données personnelles

Il assume l'ensemble des obligations du RGPD et répond seul de leur respect.

2. Responsables conjoints

Plusieurs entités décident ensemble des finalités et des moyens du traitement.



Responsable conjoint 1

Responsables conjoints

Responsable conjoint 2



Données personnelles

Ils définissent ensemble leurs responsabilités dans un accord (transparence envers les personnes concernées) et sont solidairement responsables du respect du RGPD.

Situation	Responsable du traitement	Pourquoi ?
Une université gère les dossiers d'inscription des étudiants.	**L'université**	Elle décide quelles données sont collectées, pourquoi (gestion de la scolarité) et combien de temps elles sont conservées.
Un cabinet médical tient les dossiers de ses patients.	**Le médecin ou le cabinet médical**	Il détermine les finalités (soins, suivi médical) et les moyens essentiels du traitement.
Une entreprise emploie des salariés et gère la paie.	**L'employeur**	Il décide de collecter les données nécessaires à la gestion des ressources humaines et de la paie.
Une boutique en ligne utilise une plateforme d'envoi d'e-mails marketing pour adresser sa newsletter à ses clients.	**La boutique en ligne** (et non le prestataire d'e-mailing)	C'est elle qui décide d'envoyer la newsletter, choisit les destinataires et fixe l'objectif commercial. Le prestataire agit généralement comme sous-traitant.
Un propriétaire installe une caméra qui filme uniquement l'intérieur de son domicile.	**Aucun responsable du traitement au sens du RGPD**	Le traitement relève de l'exception des activités exclusivement personnelles ou domestiques (art. 2 §2 c RGPD).
Un propriétaire installe une caméra qui filme également le trottoir devant sa maison.	**Le propriétaire**	Le traitement ne relève plus de l'exception domestique car des personnes circulant dans l'espace public sont filmées.
Une commune installe un système de vidéosurveillance dans les rues.	**La commune**	Elle décide des objectifs (sécurité, prévention des infractions) et des modalités du dispositif.
Une entreprise fait appel à une société spécialisée pour héberger son logiciel RH dans le cloud.	**L'entreprise**	Même si les données sont hébergées par un prestataire, l'entreprise reste celle qui décide de la finalité du traitement. L'hébergeur est en principe sous-traitant.

§5 : Le sous-traitant

> 📜 **Texte de référence**
>
> **Article 4, 8°, RGPD** — *« Sous-traitant » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.*

Le sous-traitant est donc l'entité — personne physique ou morale, autorité publique, service ou organisme — qui traite des données à caractère personnel pour le compte d'un responsable du traitement et sur instruction de celui-ci. Tout prestataire qui procède à des opérations de traitement au nom et pour le compte du responsable en revêt la qualité.

Le Comité européen de la protection des données (CEPD), dans ses lignes directrices 07/2020 relatives aux notions de responsable du traitement et de sous-traitant (version 2.1, adoptée le 7 juillet 2021), subordonne la qualification à deux conditions cumulatives.

- **L'entité doit être distincte du responsable du traitement** : un salarié ou un service interne agissant sous l'autorité du responsable n'est pas un sous-traitant, mais une personne agissant sous son autorité au sens de l'article 29 du règlement.
- **Elle doit traiter les données « pour le compte » du responsable**, c'est-à-dire dans l'intérêt de celui-ci et conformément à ses instructions, sans déterminer elle-même les finalités du traitement.

> 💡 **Remarque**
>
> *Le sous-traitant conserve en pratique une marge de manœuvre technique. Le CEPD distingue les moyens essentiels du traitement — quelles données, pour quelle durée, au bénéfice de qui, quels destinataires — que seul le responsable détermine, et les moyens non essentiels — choix du matériel, des logiciels, des mesures de sécurité concrètes — qui peuvent être laissés au sous-traitant sans altérer sa qualification.*

Sont notamment soumis au règlement en qualité de sous-traitants :

- les prestataires de services informatiques — hébergement, maintenance, infogérance —, les intégrateurs de logiciels, les sociétés de sécurité informatique et les entreprises de services du numérique (anciennement SSII) dès lors qu'elles ont accès aux données ;
- les agences de marketing ou de communication qui traitent des données personnelles pour le compte de leurs clients ;
- plus généralement, tout organisme offrant un service ou une prestation impliquant un traitement de données à caractère personnel pour le compte d'un autre organisme.

La qualification est indifférente à la nature juridique de l'opérateur : un organisme public, une collectivité territoriale ou une association peuvent parfaitement être qualifiés de sous-traitants.

📌 **Exemple**

Une entreprise recourt à une plateforme en ligne pour gérer l'envoi de sa lettre d'information. La plateforme héberge le fichier d'abonnés, procède aux envois et fournit des statistiques d'ouverture, mais n'exploite pas ces données pour son propre compte. Elle est sous-traitante : elle doit respecter le RGPD et se conformer aux instructions du responsable du traitement.

Tableau : Exemples de sous-traitants

Secteur	Exemple de prestation	Point de vigilance
Hébergement et informatique en nuage	Fournisseur d'infrastructure ou de plateforme cloud hébergeant la base clients	Sous-traitant même sans accès actif aux données : le simple stockage est un traitement (art. 4, 2°). Vigilance sur la localisation des serveurs et le chapitre V.
Logiciel en mode service (SaaS)	Éditeur de solution de gestion de la paie, de CRM ou de recrutement	Requalification en responsable du traitement si l'éditeur exploite les données à ses propres fins (statistiques commerciales, entraînement de modèles).
Communication et marketing	Plateforme d'emailing, agence gérant une campagne de prospection ou un jeu-concours	L'agence qui constitue son propre fichier et le réutilise pour d'autres clients devient responsable du traitement pour cette réutilisation.
Maintenance et infogérance	ESN assurant la tierce maintenance applicative, prestataire de support à distance	L'accès, même incident et ponctuel, aux données en production suffit à caractériser un traitement. Prévoir la traçabilité des interventions.
Sécurité informatique	Prestataire de supervision (SOC), auditeur réalisant un test d'intrusion	Encadrer précisément le périmètre des accès et la durée de conservation des journaux collectés.
Relation client	Centre d'appels externalisé, prestataire de service après-vente	Localisation fréquente hors de l'Union : articuler l'article 28 avec les garanties du chapitre V.
Archivage et destruction	Tiers-archiveur, prestataire de destruction de documents ou de matériels	Le contrat doit prévoir le sort des données au terme de la prestation (art. 28, § 3, g) et la preuve de la destruction effective.
Secteur public et associatif	Groupement d'intérêt public mutualisant un outil pour le compte de collectivités ; association gérant un fichier pour une fédération	La qualité de personne publique ou d'organisme sans but lucratif est indifférente à la qualification.

L'article 28 du règlement organise la relation entre le responsable du traitement et son sous-traitant autour de trois exigences.

- Une exigence de garanties suffisantes

Le responsable ne fait appel qu'à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées (art. 28, § 1er). L'exigence se traduit concrètement par une démarche de sélection documentée : cahier des charges, questionnaire de conformité, examen de la politique de sécurité. L'adhésion à un code de conduite approuvé ou l'obtention d'une certification peuvent servir d'élément de démonstration (art. 28, § 5).

- Une exigence contractuelle

La prestation doit être régie par un contrat ou un autre acte juridique écrit, y compris sous forme électronique (art. 28, § 3 et 9). Ce contrat définit l'objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, le type de données et les catégories de personnes concernées, ainsi que les obligations et droits du responsable.

- Le régime de la sous-traitance ultérieure

Le sous-traitant ne peut recruter un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite, préalable et spécifique ou générale, du responsable du traitement (art. 28, § 2). En cas d'autorisation générale, il informe le responsable de tout changement prévu, ce qui ouvre à ce dernier une faculté d'objection.

Le second contrat doit imposer au sous-traitant ultérieur les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat initial (art. 28, § 4). Surtout, le sous-traitant de premier rang demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution des obligations par son propre sous-traitant.

Tableau 2 : Qualification comparée des intervenants

Qualité	Critère déterminant	Fondement	Illustration
Responsable du traitement	Détermine seul les finalités et les moyens essentiels	Art. 4, 7°	L'entreprise qui décide d'adresser une lettre d'information à ses clients
Responsables conjoints	Déterminent ensemble les finalités et les moyens	Art. 26	Gestionnaire d'une page sur un réseau social et exploitant de la plateforme (Wirtschaftsakademie)
Sous-traitant	Traite pour le compte du responsable, sur instruction, sans déterminer les finalités	Art. 4, 8° et art. 28	La plateforme d'envoi de la lettre d'information

Qualité	Critère déterminant	Fondement	Illustration
Sous-traitant ultérieur	Intervient pour le compte du sous-traitant, avec l'autorisation du responsable	Art. 28, § 2 et 4	L'hébergeur auquel recourt la plateforme d'emailing
Destinataire	Reçoit communication des données, tiers ou non	Art. 4, 9°	Organisme social auquel des données de paie sont transmises
Personne agissant sous autorité	Placée sous l'autorité directe du responsable ou du sous-traitant	Art. 29	Salarié du service des ressources humaines

§6 : Les bases légales



Pourquoi est-ce important de s'interroger sur la base légale de ses traitements de données ?

Tout d'abord, parce qu'il est interdit de traiter des données personnelles sans base légale.

Le RGPD prévoit que tout traitement de données doit être « licite » : pour pouvoir légalement être mis en œuvre, il doit donc se fonder sur une des 6 bases légales prévues par le RGPD.

Ensuite, parce que chaque base légale obéit à des conditions spécifiques. Par exemple, l'organisme qui souhaite fonder ses traitements sur le consentement des personnes devra vérifier que le consentement est libre, éclairé, spécifique et exprès.

Enfin, parce que les différentes bases légales n'ont pas les mêmes conséquences sur les droits des personnes dont les données sont traitées.

Par exemple : le droit à la portabilité ne peut s'exercer qu'à l'égard de traitements dont la base légale est le consentement ou le contrat ; le droit d'opposition n'est, pour sa part, pas applicable aux traitements fondés sur l'obligation légale.

Le choix de la base légale doit intervenir **avant tout début de mise en œuvre du traitement** des données.

Le principe : un traitement, une finalité, une base légale

⚠ **Point important**

Un traitement, une finalité, une base légale. *Chaque traitement poursuit une finalité déterminée, explicite et légitime (art. 5, § 1er, b) et doit reposer sur l'une — et une seule — des six bases de l'article 6, § 1er. Le responsable choisit cette base en amont, la documente dans son registre et la communique aux personnes concernées (art. 13 et 14).*

La conséquence est double. Un même organisme met en œuvre autant de traitements que de finalités poursuivies : gestion de la paie, prospection commerciale et vidéosurveillance des locaux sont trois traitements distincts, appelant trois bases potentiellement différentes. Et la base retenue n'est pas interchangeable : le responsable ne peut, en cours de traitement, basculer vers une autre pour surmonter une difficulté — le retrait du consentement, notamment.

Le choix est donc un exercice de qualification, non d'opportunité. Il obéit à trois questions successives.

- Quelle est exactement la finalité poursuivie, prise isolément ?
- Le traitement est-il nécessaire à cette finalité — c'est-à-dire indispensable et non simplement utile ?
- Quelle base rend compte le plus fidèlement de la relation entre le responsable et la personne concernée ?

Tableau : Les six bases légales de l'article 6, § 1er, du RGPD

Base légale	Art. 6	Conditions	Exemples
Consentement	**§ 1er, a**	Manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque (art. 4, 11°) ; preuve à la charge du responsable ; retrait possible à tout moment (art. 7)	Envoi d'une lettre d'information ; dépôt de traceurs publicitaires ; publication de la photographie d'un salarié sur le site de l'entreprise
Exécution du contrat	**§ 1er, b**	Traitement objectivement nécessaire à l'exécution du contrat conclu avec la personne, ou à des mesures précontractuelles prises à sa demande	Livraison d'une commande ; gestion d'un compte client ; établissement d'un devis sollicité par le prospect
Respect d'une obligation légale	**§ 1er, c**	Obligation résultant du droit de l'Union ou du droit national, qui doit préciser la finalité (art. 6, § 3)	Déclaration sociale nominative ; conservation des factures ; obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment
Sauvegarde des intérêts vitaux	**§ 1er, d**	Protection de la vie ou de l'intégrité physique de la personne concernée ou d'un tiers ; base subsidiaire, réservée aux situations d'urgence (cons. 46)	Transmission du dossier médical d'une personne inconsciente ; suivi épidémiologique lors d'une catastrophe
Mission d'intérêt public	**§ 1er, e**	Mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, fondée sur un texte (art. 6, § 3)	Gestion de l'état civil ; inscriptions universitaires ; recensement ; fichiers des services de secours
Intérêts légitimes	**§ 1er, f**	Triple test : intérêt légitime, nécessité du traitement, absence de prévalence des droits et libertés de la personne ; exclu pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions	Prospection auprès de clients existants ; sécurité des systèmes d'information ; prévention de la fraude ; recouvrement de créances

Points de vigilance

- **Le consentement n'est pas la base de principe.** Les six bases sont d'égale valeur. Recourir au consentement là où le contrat ou l'obligation légale s'imposent crée une fragilité : la personne pourrait retirer un consentement qui n'avait pas lieu d'être sollicité.
- **Le consentement suppose une liberté réelle.** Il est en principe écarté en cas de déséquilibre significatif, notamment dans la relation de travail (cons. 43) et dans les rapports avec une autorité publique.

- **La nécessité contractuelle s'apprécie strictement.** La publicité personnalisée n'est pas nécessaire à l'exécution du contrat de fourniture d'un réseau social : CJUE, 4 juillet 2023, Meta Platforms, C-252/21.
- **L'intérêt légitime est une base autonome, non un recours de secours.** Il exige une mise en balance documentée ; un intérêt purement commercial peut être légitime, sous réserve des attentes raisonnables des personnes : CJUE, 4 octobre 2024, KNLTB, C-621/22.
- **Les données sensibles obéissent à une double condition.** Une base de l'article 6 et une exception de l'article 9, § 2 doivent être réunies cumulativement.

§7 : Le champ d'application territoriale du RGPD

> 📖 **Définition**
> **Application territoriale** *: ensemble des critères de rattachement qui déterminent si un traitement de données à caractère personnel entre dans le champ d'un texte donné. Il faut la distinguer soigneusement de deux questions voisines : la compétence de l'autorité de contrôle (art. 55 à 60 RGPD, mécanisme du guichet unique) et l'encadrement des transferts internationaux de données (chapitre V du RGPD).*

L'architecture retenue : deux étages, deux logiques

Le dispositif applicable en France se lit à deux niveaux, qui ne se substituent pas l'un à l'autre mais se superposent :

- **l'article 3 du RGPD**, qui délimite le champ d'application territorial du droit de l'Union et vaut de manière uniforme dans les vingt-sept États membres ;
- **l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978** modifiée (loi Informatique et Libertés, ci-après « LIL »), qui désigne, à l'intérieur du champ ainsi tracé, les traitements auxquels s'appliquent les règles françaises — c'est-à-dire pour l'essentiel les marges nationales de manœuvre ouvertes par le règlement.

> ⚠ **Point important**
> *L'erreur méthodologique la plus fréquente consiste à raisonner d'abord sur la loi française. La démarche est inverse : on vérifie d'abord si le RGPD s'applique (art. 3 RGPD), puis, seulement si tel est le cas, quelles règles nationales viennent le compléter (art. 3 LIL). La loi de 1978 n'a plus de champ autonome pour les traitements couverts par le règlement : elle en est le prolongement.*

L'article 3 du règlement articule trois critères alternatifs : il suffit que l'un d'eux soit rempli pour que l'ensemble du texte s'applique. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) en a livré une lecture détaillée dans ses lignes directrices 3/2018, adoptées dans leur version 2.1 le 12 novembre 2019.

Le critère de l'établissement (art. 3, § 1er)

> **Texte de référence**
>
> **Article 3, § 1er, RGPD** — *Le règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, que le traitement ait lieu ou non dans l'Union.*

Le considérant 22 définit l'établissement comme « l'exercice effectif et réel d'une activité au moyen d'un dispositif stable ». Trois conséquences en découlent.

- **La forme juridique est indifférente** : succursale, filiale, bureau de représentation, voire un simple agent disposant d'un pouvoir de décision.
- **Le seuil est bas** : la présence d'un seul salarié ou représentant peut suffire, dès lors qu'il agit avec un degré suffisant de stabilité.
- **Le critère reste néanmoins exigeant** : la simple accessibilité d'un site depuis l'Union, ou la localisation d'un serveur sur le territoire, ne caractérise pas à elle seule un établissement.

Le règlement n'exige pas que l'établissement européen réalise lui-même le traitement. Il suffit que le traitement soit effectué dans le **cadre de ses activités**, ce que la Cour interprète comme un lien d'indissociabilité économique. La filiale qui commercialise des espaces publicitaires finançant un service de moteur de recherche rattache ainsi ce service au droit de l'Union.

> **Exemple**
>
> *Une société brésilienne exploite une plateforme de commerce en ligne. Elle dispose à Lyon d'un bureau de trois personnes chargé exclusivement de démarcher des annonceurs francophones. Aucune donnée n'est traitée en France : les serveurs sont à São Paulo. Le RGPD s'applique néanmoins, sur le fondement de l'article 3, § 1er, car l'activité du bureau lyonnais est indissociable du modèle économique de la plateforme.*

Le critère du ciblage (art. 3, § 2)

C'est le critère véritablement novateur, et celui qui fonde la portée extraterritoriale du règlement. Il ne suppose aucun établissement dans l'Union et repose sur deux branches alternatives.

L'offre de biens ou de services (art. 3, § 2, a)

Le considérant 23 exige un élément intentionnel : il doit être « manifeste » que le responsable envisage d'offrir des services à des personnes se trouvant dans l'Union. Le faisceau d'indices est comparable à celui dégagé par la Cour en matière de compétence juridictionnelle dans l'arrêt Pammer et Hotel Alpenhof (CJUE, 7 décembre 2010, C-585/08 et C-144/09).

- emploi d'une langue ou d'une monnaie propres à un ou plusieurs États membres ;
- possibilité de commander dans cette langue, mention de tarifs en euros ;
- nom de domaine national (.fr, .de) ou référencement payant ciblant l'Union ;

- mentions de clients ou d'utilisateurs situés dans l'Union, livraison vers ces États.

Le suivi du comportement (art. 3, § 2, b)

Le considérant 24 vise le pistage des personnes sur internet, notamment aux fins de profilage en vue de prendre des décisions les concernant ou d'analyser ou de prédire leurs préférences, comportements et dispositions.

- traceurs et cookies publicitaires, pixels de suivi, empreinte numérique (fingerprinting) ;
- publicité comportementale et enchères en temps réel ;
- géolocalisation, notamment à des fins de marketing ;
- objets connectés et applications de santé ou de bien-être opérant un suivi continu.

Tableau 1 : Les critères de rattachement territorial

Fondement	Critère	Conditions de mise en œuvre
Art. 3, § 1er *RGPD*	Établissement dans l'Union	Dispositif stable + exercice effectif et réel d'une activité (cons. 22) ; traitement effectué « dans le cadre des activités » de cet établissement
Art. 3, § 2, a *RGPD*	Offre de biens ou de services à des personnes se trouvant dans l'Union	Intention manifeste de cibler l'Union (cons. 23) : langue, monnaie, domaine national, livraison, référencement
Art. 3, § 2, b *RGPD*	Suivi du comportement au sein de l'Union	Pistage en ligne à des fins de profilage, d'analyse ou de prédiction (cons. 24) ; exigence d'une finalité de suivi
Art. 3, § 3 *RGPD*	Lieu régi par le droit d'un État membre en vertu du droit international public	Absence d'établissement dans l'Union, mais application du droit national par l'effet du droit international
Art. 3, I, al. 1er *LIL*	Établissement sur le territoire français	Décalque national de l'art. 3, § 1er, RGPD, sous réserve expresse des critères du règlement
Art. 3, I, al. 2 *LIL*	Suivi du comportement par un acteur non établi dans l'Union	Personnes se trouvant en France ; rapprochement de données avec leur activité en ligne
Art. 3, II, al. 1er *LIL*	Résidence en France de la personne concernée	Limité aux règles nationales prises sur renvoi du règlement (marges de manœuvre)

Fondement	Critère	Conditions de mise en œuvre
Art. 3, II, al. 2 *LIL*	Exception : traitements journalistiques et d'expression (art. 85, § 2, RGPD)	Application de la loi dont relève le responsable établi dans l'Union

SECTION 3. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE



Le régime commun de l'exercice des droits

> ⚠️ **Point important**
> ***Les droits du chapitre III sont la contrepartie subjective des principes de l'article 5.*** *Ils ne sont ni absolus ni uniformes : leur ouverture dépend souvent de la base légale du traitement, et leur exercice se heurte à des exceptions expressément prévues.*

L'article 12 fixe le cadre procédural commun. La réponse intervient dans le mois de la réception, prorogeable de deux mois si la complexité ou le nombre de demandes le justifie, à condition d'en informer la personne dans le délai initial. L'exercice est gratuit : seules les demandes manifestement infondées ou excessives peuvent donner lieu à des frais ou à un refus, dont la preuve incombe au responsable.

Trois obligations complètent ce cadre : faciliter l'exercice des droits et n'exiger une pièce d'identité qu'en cas de doute raisonnable (art. 12, § 2 et 6) ; notifier toute rectification, tout effacement et toute limitation à chaque destinataire (art. 19) ; motiver tout refus en indiquant la possibilité d'une réclamation auprès de la CNIL et d'un recours juridictionnel (art. 12, § 4).

Tableau : Les droits de la personne concernée

Droit	Art.	Objet	Conditions et limites
Information	**12 à 14**	Information concise, transparente et accessible, lors de la collecte directe (art. 13) ou dans le mois en cas de collecte indirecte (art. 14)	Dispense si la personne dispose déjà de l'information ou si celle-ci exige des efforts disproportionnés (art. 14, § 5)
Accès	**15**	Confirmation, copie des données et informations sur les finalités, les catégories, les destinataires, la durée et l'origine des données	Ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (§ 4) ; toute copie supplémentaire peut être facturée
Rectification	**16**	Correction des données inexactes et complément des données incomplètes, y compris par déclaration complémentaire	Corollaire du principe d'exactitude (art. 5, § 1er, d) ; droit quasi absolu
Effacement	**17**	Six cas d'ouverture : données non nécessaires, retrait du consentement, opposition accueillie, traitement illicite, obligation légale, données d'un mineur	Écarté pour la liberté d'expression, une obligation légale, l'archivage et la recherche, ou la défense d'un droit en justice (§ 3)
Limitation	**18**	Gel provisoire du traitement pendant la contestation de l'exactitude ou l'examen d'une opposition, ou en substitution à l'effacement	La conservation demeure permise ; la levée de la limitation doit être précédée d'une information de la personne
Portabilité	**20**	Réception des données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ; transmission directe si techniquement possible	Réservé aux traitements automatisés fondés sur le consentement ou le contrat, et aux seules données fournies par la personne
Opposition	**21**	Opposition pour des raisons tenant à la situation particulière de la personne, lorsque le traitement repose sur les points e ou f de l'article 6	Le responsable doit démontrer des motifs légitimes impérieux ; en prospection, l'opposition est discrétionnaire et sans exception
Décision automatisée	**22**	Ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou significatifs	Admise si nécessité contractuelle, autorisation légale ou consentement explicite, sous réserve d'une intervention humaine et d'un droit de contestation

Points de vigilance

- **L'ouverture du droit dépend souvent de la base légale.** La portabilité suppose le consentement ou le contrat ; l'opposition, la mission d'intérêt public ou l'intérêt légitime. Identifier la base est donc le préalable de tout raisonnement.
- **Le droit d'accès porte sur les données, non sur les documents.** La copie d'extraits de documents n'est due que si elle est indispensable à la compréhension (CJUE, 4 mai 2023, C-487/21) ; l'identité des destinataires doit en revanche être communiquée sur demande (CJUE, 12 janvier 2023, C-154/21).
- **Le droit à l'effacement n'est pas un droit à l'oubli général.** Il se heurte à la liberté d'expression, et le déréférencement demeure en principe limité aux versions européennes du moteur (CJUE, 24 sept. 2019, Google c/ CNIL, C-507/17).
- **Des restrictions nationales sont possibles.** L'article 23 autorise les États à limiter la portée des droits pour des motifs tels que la sécurité nationale, la prévention des infractions ou la protection des droits d'autrui, sous réserve de proportionnalité.
- **Le droit français ajoute les directives post mortem.** L'article 85 de la loi Informatique et Libertés permet à toute personne de définir le sort de ses données après son décès, sans équivalent dans le règlement.

Marion Larouer, MCF Droit privé, École de Droit de Toulouse, UT Capitole

